

2022 年度注会《税法》试题参考答案及解析

一、【单项选择题】

1. 【参考答案】A

【答案解析】现行税种中，以国家法律的形式发布实施的有：企业所得税、个人所得税、车船税、环境保护税、烟叶税、船舶吨税、车辆购置税、耕地占用税、资源税、契税、城市维护建设税、印花税。选项 BCD，由国务院以暂行条例的形式发布实施。

2. 【参考答案】B

【答案解析】选项 A，按照“租赁服务”计征增值税；选项 C，按照“经纪代理服务”计征增值税；选项 D，不缴纳增值税。

3. 【参考答案】A

【答案解析】对从事二手车经销业务的纳税人销售其收购的二手车，自 2020 年 5 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日减按 0.5% 的征收率征收增值税。

应缴纳的增值税 = $100.5 \div (1 + 0.5\%) \times 0.5\% = 0.50$ （万元）

4. 【参考答案】A

【答案解析】选项 B，对于动物诊疗机构销售动物食品和用品，提供动物清洁、美容、代理看护等服务，应按照现行规定缴纳增值税；选项 C，保险公司开办的一年期以上人身保险产品取得的保费收入，免征增值税；选项 D，从事学历教育的学校提供的教育服务，免征增值税。非学历教育服务可以简易计税，不免征增值税。

5. 【参考答案】B

【答案解析】卷烟在零售环节不缴纳消费税，6 月应缴纳消费税 = $200 \times 11\% + 100 \times 50000 \times 0.005 \div 10000 = 24.5$ （万元）

6. 【参考答案】C

【答案解析】选项 A，外贸企业委托外贸企业出口应税消费品，适用消费税出口免税并退税，所以可以申请退还消费税；选项 B，有出口经营权的生产企业自营出口自产应税消费品，适用消费税出口免税不退税政策，不可予办理退还消费税；选项 D，除生产企业、外贸企业外的其他企业，具体是指一般商贸企业，这类企业委托外贸企业代理出口应税消费品一律不予退（免）消费税。

7. 【参考答案】C

【答案解析】选项 A，以竣工结算前发生的支出为计税基础；选项 B，除已足额提取折旧的固定资产和租入的固定资产以外的其他固定资产，以改建过程中发生的改建支出增加计税基础；选项 D，通过捐赠、投资、非货币性资产交换、债务重组等方式取得的固定资产，以该资产的公允价值和支付的相关税费为计税基础。

8. 【参考答案】A

【答案解析】在计算应纳税所得额时，企业按照规定计算的固定资产折旧，准予扣除。下列固定资产不得计算折旧扣除：

- （1）房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产。
- （2）以经营租赁方式租入的固定资产。
- （3）以融资租赁方式租出的固定资产。
- （4）已足额提取折旧仍继续使用的固定资产。
- （5）与经营活动无关的固定资产。
- （6）单独估价作为固定资产入账的土地。
- （7）其他不得计算折旧扣除的固定资产。

9. 【参考答案】B

【答案解析】环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，享受企业所得税“三免三减半”优惠。

10.【参考答案】A

【答案解析】经营所得、居民个人取得的综合所得，适用按年计征个人所得税。

11.【参考答案】D

【答案解析】选项 A，员工行权时，以实际购买价（施权价）低于购买日公平市场价（指该股票收盘价）的差额，是因员工在企业的表现和业绩情况而取得的与任职、受雇有关的所得，应按“工薪、薪金所得”缴纳个人所得税；选项 B，员工将行权后的股票再转让取得的收益，应按“财产转让所得”纳税；选项 C，员工接受实施股票期权计划企业授予的股票期权时，除另有规定外，一般不作为应税所得征税。

12.【参考答案】C

【答案解析】同一事项连续取得收入和财产租赁所得，以 1 个月内取得的收入为一次计征个人所得税。

13.【参考答案】B

【答案解析】厂房、机械或者设备等货物进口后发生的建设、安装、装配、维修或者技术援助费用不计入关税完税价格中，但是保修费用除外。

14.【参考答案】D

【答案解析】资源税规定仅对在中国境内开发应税资源的单位和个人征收。选项 ABC，不属于资源税纳税人。

15.【参考答案】C

【答案解析】应税污染物的计税依据，按照下列方法确定：

- （1）应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；
- （2）应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；
- （3）应税固体废物按照固体废物的排放量确定；
- （4）应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。

16.【参考答案】D

【答案解析】土地使用权未确定或权属纠纷未解决的，其实际使用人为城镇土地使用税的纳税人。

17.【参考答案】B

【答案解析】选项 A，建设直接为农业生产服务的生产设施占用农用地的，不征收耕地占用税；选项 B，属于公路线路，减按每平方米 2 元的税额征收耕地占用税；选项 C，免征耕地占用税；选项 D，按照规定计算缴纳耕地占用税，没有减免税规定。

18.【参考答案】D

【答案解析】选项 AB，应按照规定计算缴纳契税；选项 C，互换价格不相等的，以其差额为计税依据，由支付差额的一方缴纳契税。

19.【参考答案】D

【答案解析】选项 A，对出租房产，约定免收租金期限的，在免收租金期间由产权所有人按照房产原值缴纳房产税；选项 B，对居民住宅区内业主共有的经营性房产，要区分自营或出租，分别适用不同政策。自营的，依照房产余值计征；出租的，依照租金收入计征；选项 C，按照房产余值作为计税依据计征房产税。

20.【参考答案】A

【答案解析】已征车辆购置税的车辆退回车辆生产或销售企业，纳税人申请退还车辆购置税的，应退税额计算公式如下：应退税额=已纳税额×（1-使用年限×10%）。

赵某可申请退还的车辆购置税=33.9÷（1+13%）×10%×（1-3×10%）=2.10（万元）

退税额以已缴税款为基准，自缴纳税款之日起至申请退税之日，每满一年扣减百分之十。

21.【参考答案】D

【答案解析】选项 ABC，减半征收车船税；选项 D，依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的车船，免征车船税。

22.【参考答案】C

【答案解析】若某新加坡企业为中国境内某项目提供劳务（包括咨询劳务），以该企业派其雇员为实施服务项目第一次抵达中国之日期起至完成并交付服务项目的日期止作为计算期间，计算相关人员在境内的停留天数。在具体计算时，应按所有雇员为同一个项目提供劳务活动不同时期在中国境内连续或累计停留的时间来掌握，对同一时间段内的同一批人员的工作不分别计算。本题中两名员工应计入的境内工作时间为3月1日～3月7日，为7天。

23.【参考答案】C

【答案解析】若企业取得的境外所得已直接缴纳和间接负担的税额为人民币以外货币的，在以人民币计算可予抵免的境外税额时，凡企业记账本位币为人民币的，应按企业就该项境外所得记入账内时使用的人民币汇率进行换算；凡企业以人民币以外其他货币作为记账本位币的，应统一按实现该项境外所得对应的我国纳税年度最后一日的人民币汇率中间价进行换算。

24.【参考答案】D

【答案解析】“简易申报”是指实行定期定额缴纳税款的纳税人在法律、行政法规规定的期限内或税务机关依据法律、行政法规的规定确定的期限内缴纳税款的，税务机关可以视同申报。

25.【参考答案】B

【答案解析】选项ACD，不得抵押。

26.【参考答案】A

【答案解析】对具体征税行为不服时，先复议再诉讼。征税行为包括确认纳税主体、征税对象、征税范围、加收滞纳金、计税依据等。选项BCD，不属于征税行为，可以申请行政复议，也可以直接向人民法院提起行政诉讼。

二、【多项选择题】

1.【参考答案】ABD

【答案解析】税收法律关系的主体即税收法律关系中享有权利和承担义务的当事人。在我国，税收法律关系的主体包括征纳双方：一方是代表国家行使征税职责的国家行政机关，包括国家各级税务机关和海关；另一方是履行纳税义务的人，包括法人、自然人和其他组织，在华的外国企业、组织、外籍人、无国籍人，以及在华虽然没有机构、场所但有来源于中国境内所得的外国企业或组织。税收法律关系的客体即税收法律关系主体的权利、义务所共同指向的对象，也就是征税对象。例如，所得税法律关系的客体就是生产经营所得和其他所得，财产税法律关系的客体即是财产，流转税法律关系的客体就是货物或劳务收入。选项C，属于税收法律关系的内容。

2.【参考答案】BD

【答案解析】选项AC，没有差额纳税的规定。

3.【参考答案】BD

【答案解析】选项A，商业企业向供货方收取的各种返还收入，一律不得开具增值税专用发票；选项C，经纪代理公司向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费，不得开具增值税专用发票。

4.【参考答案】ABCD

【答案解析】纳税人自产自用的应税消费品，除用于连续生产应税消费品外，凡用于其他方面的，于移送使用时纳税。用于其他方面是指纳税人用于生产非应税消费品、在建工程、管理部门、非生产机构、提供劳务，以及用于馈赠、赞助、集资、广告、样品、职工福利、奖励等方面。

5.【参考答案】BC

【答案解析】选项A，所有分支机构分摊税款总额为总分机构汇总应纳税额的50%；选项D，总机构应按照上年度各省市分支机构的营业收入、职工薪酬、资产总额三因素，将统一计算的企业当期应纳税额的50%在各分支机构之间进行分摊（总机构所在省市同时设有分支机构的，同样按三个因素分摊）。

6.【参考答案】ACD

【答案解析】对在海南自由贸易港设立旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资

取得的所得，免征企业所得税。

7.【参考答案】ABC

【答案解析】下列所得，不论支付地点是否在中国境内，均为来源于中国境内的所得：

- (1) 因任职、受雇、履约等而在中国境内提供劳务取得的所得；
- (2) 将财产出租给承租人在中国境内使用而取得的所得；
- (3) 转让中国境内的建筑物、土地使用权等财产或者在中国境内转让其他财产取得的所得；(4) 许可各种特许权在中国境内使用而取得的所得；
- (5) 从中国境内的公司、企业以及其他经济组织或者个人取得的利息、股息、红利所得。

8.【参考答案】AB

【答案解析】选项 C，纳税人享受赡养老人专项附加扣除计算时间为被赡养人年满 60 周岁的当月至赡养义务终止的年末；选项 D，纳税人享受住房租金专项附加扣除计算时间为租赁合同（协议）约定的房屋租赁期开始的当月至租赁期结束的当月。提前终止合同（协议）的，以实际租赁期限为准。

9.【参考答案】ABCD

【答案解析】上述项目均免征关税。下列进出口货物，免征关税：

- (1) 关税税额在人民币 50 元以下的一票货物；
- (2) 无商业价值的广告品和货样；
- (3) 外国政府、国际组织无偿赠送的物资；
- (4) 进出境运输工具装载的途中必需的燃料、物料和饮食用品；
- (5) 在海关放行前损失的货物。

10.【参考答案】BC

【答案解析】选项 A，从低丰度油气田开采的原油、天然气，减征 20% 资源税；选项 D，自 2014 年 12 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日，对充填开采置换出来的煤炭，资源税减征 50%。

11.【参考答案】AD

【答案解析】选项 B，对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税；办公设施用地，没有税收优惠政策；选项 C，对企业厂区以外的公共绿化用地和向社会开放的公园用地，暂免征收土地使用税；厂区内的绿化用地，没有税收优惠政策。

12.【参考答案】ACD

【答案解析】土地增值税加计 20% 扣除的基数为取得土地使用权所支付的金额和房地产开发成本计算的金额之和。销售过程中发生的销售费用属于房地产开发费用，不作为加计 20% 扣除的基数。

13.【参考答案】AC

【答案解析】选项 B，按租金的万分之零点五计算缴纳印花税；选项 D，不属于印花税的征税范围，不征收印花税。

14.【参考答案】BC

【答案解析】境内机构和个人向境外单笔支付等值 5 万美元以上（不含等值 5 万美元）的外汇资金，除规定的无须进行税务备案的情形外，均应向所在地主管税务机关进行税务备案。选项 A，金额不符合要求，等值 5 万美元无须进行税务备案；选项 D，境内机构在境外发生的差旅、会议、商品展销等各项费用，无须进行税务备案。

15.【参考答案】ABC

【答案解析】选项 D，有正当理由，不属于应纳税额核定范围。

根据《税收征收管理法》规定，纳税人（包括单位纳税人和个人纳税人）有下列情形之一的，税务机关有权核定其应纳税额：

- (1) 依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的。
- (2) 依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账簿的。

- (3) 擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的。
- (4) 虽设置账簿，但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查账的。
- (5) 发生纳税义务，未按照规定的期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的。
- (6) 纳税人申报的计税依据明显偏低，又无正当理由的。

16.【参考答案】ACD

【答案解析】选项 B，不满 14 周岁的人有违法行为的，不予行政处罚。

1.当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：

- (1) 主动消除或者减轻违法行为危害后果的。
- (2) 受他人胁迫有违法行为的。
- (3) 配合税务机关查处违法行为有立功表现的。
- (4) 其他依法应当从轻或者减轻行政处罚的。

2.当事人有下列情形之一的，不予行政处罚：

- (1) 违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的。
- (2) 不满 14 周岁的人有违法行为的。
- (3) 精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的。
- (4) 其他法律规定不予行政处罚的。

三、【计算问答题】

第一题

1.王某拍卖所得个人所得税税款，由其委托的拍卖公司代扣代缴。应向拍卖公司所在地主管税务机关办理纳税申报。

2.王某拍卖所得应按“财产转让所得”计税。

拍卖所得应缴纳个人所得税款 = $50000 \times 3\% = 1500$ (元)

【提示】纳税人如不能提供合法、完整、准确的财产原值凭证，不能正确计算财产原值的，按转让收入额的 3%征收率计算缴纳个人所得税。

3.综合所得应纳税所得额 = $15000 \times 12 - 60000 - 3500 \times 12 - 1000 \times 12 - 2000 \times 12 = 42000$ (元)

综合所得应缴纳个人所得税 = $42000 \times 10\% - 2520 = 1680$ (元)

4.年终奖按 12 个月分摊后，每月的奖金 = $72000 \div 12 = 6000$ (元)，适用税率 10%，速算扣除数 210 元。

年终奖应缴纳个人所得税 = $72000 \times 10\% - 210 = 6990$ (元)

第二题

1.二氧化硫排放量 = $1000 \times 10000 \times 120 \div 1000 \div 1000 = 1200$ (千克)

二氧化硫污染当量数 = $1200 \div 0.95 = 1263.16$

2.二氧化硫的环境保护税 = $1263.16 \times 1.2 = 1515.79$ (元)

二氧化硫浓度值低于标准浓度值的 30%： $(200 - 120) \div 200 = 40\%$ ，可减按 75%征收环境保护税。

该企业当月应缴纳环境保护税 = $1515.79 \times 75\% = 1136.84$ (元)

3.该企业环境保护税的纳税义务发生时间为纳税人排放应税污染物的当日。

该企业环境保护税的纳税地点为应税污染物排放地的税务机关。

第三题

1.发票所载金额并从购买年度起至转让年度止每年加计 5%计算扣除。

与转让房地产有关的税费予以扣除；包含纳税人购房时缴纳的契税，凡能提供契税完税凭证的，准予扣除。

2.该企业转让办公楼计缴土地增值税时允许扣除项目金额的合计数 = $100 + 140 + 2500 \times (1 + 5\% \times 10) = 3990$ (万元)

3.转让办公楼的增值额 = $7500 - 3990 = 3510$ (万元)

增值率 = $3510 \div 3990 \times 100\% = 87.97\%$

应纳土地增值税 = $3510 \times 40\% - 3990 \times 5\% = 1404 - 199.5 = 1204.5$ (万元)

4. 该企业应当在转让房地产合同签订后的 7 日内, 到房地产所在地主管税务机关办理纳税申报。

第四题

1. 甲公司分得的利润可以享受暂不征收预提所得税政策。

甲公司分得利润符合享受政策的条件特征: 以分得利润从非关联方收购境内居民企业股权, 属于直接投资; 分得利润属于乙公司已经实现的留存收益; 相应收购价款直接从乙公司转入丙公司股东账户。

2. 事项 (2) 乙公司应代扣代缴的增值税 = $1000 \div (1 + 6\%) \times 6\% = 56.60$ (万元)

事项 (2) 乙公司应代扣代缴的企业所得税 = $1000 \div (1 + 6\%) \times 10\% = 94.34$ (万元)

3. 事项 (3) 乙公司应该代扣代缴的增值税 = $200 \div (1 + 6\%) \times 6\% = 11.32$ (万元)

事项 (3) 乙公司无需代扣代缴的企业所得税。

4. 乙公司应当自收到《税务检查通知书》之日起 60 日内向税务局提供相关证明资料。企业因特殊情况不能按期提供的, 可以向主管税务机关提交书面延期申请, 经批准可以延期提供, 但最长不得超过 30 日。

四、【综合题】

第一题

1. 业务 (1) 的销项税额 = $545 \div (1 + 9\%) \times 9\% = 45$ (万元)

2. 业务 (2) 不需要缴纳增值税, 被保险人获得的保险赔付不征收增值税。

3. 业务 (3) 不需要缴纳增值税, 提供服务无偿用于公益事业的不视同销售。

4. 业务 (4) 的销项税额 = $5 \times 13\% = 0.65$ (万元)

5. 业务 (5) 允许抵扣的进项税额 = $1.05 \div (1 + 5\%) \times 5\% = 0.05$ (万元)

6. 业务 (6) 进口环节应缴纳的关税 = $60 \times 15\% = 9$ (万元)

业务 (6) 进口环节应缴纳的消费税 = $(60 + 9) \div (1 - 25\%) \times 25\% = 23$ (万元)

业务 (6) 进口环节应缴纳的增值税 = $(60 + 9 + 23) \times 13\% = 11.96$ (万元)

或者: 应缴纳的进口环节增值税 = $(60 + 9) \div (1 - 25\%) \times 13\% = 11.96$ (万元)

7. 业务 (7) 不能抵扣进项税额。贷款服务的进项税额不得从销项税额中抵扣。

8. 当月可抵扣进项税额 = $0.05 + 11.96 + 1.3 - 0.26 = 13.05$ (万元)

9. 当月应向主管税务机关缴纳的增值税 = $45 + 0.65 - 13.05 = 32.6$ (万元)

10. 当月应缴纳的城市维护建设税 = $32.6 \times 5\% = 1.63$ (万元)

当月应缴纳的教育费附加 = $32.6 \times 3\% = 0.98$ (万元)

当月应缴纳的地方教育附加 = $32.6 \times 2\% = 0.65$ (万元)

合计 = $1.63 + 0.98 + 0.65 = 3.26$ (万元)

第二题

1. 业务 (1) 免征车辆购置税的新能源汽车是指纯电动汽车、插电式混合动力 (含增程式) 汽车、燃料电池汽车。免征车辆购置税的新能源汽车, 通过发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施管理。

应补缴的购置环节印花税 = $30 \times 0.3\% = 0.009$ (万元)

应补缴的处置环节印花税 = $10 \times 0.3\% = 0.003$ (万元)

应补缴的处置环节的增值税 = $10 \times 13\% = 1.3$ (万元)

应补缴的城市维护建设税 = $1.3 \times 7\% = 0.091$ (万元)

应补缴的教育费附加 = $1.3 \times 3\% = 0.039$ (万元)

对纳税人逃避缴纳税款的, 由税务机关追缴其不缴或少缴的税款、滞纳金, 并处不缴或者少缴的税款 50% 以上 5 倍以下的罚款; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

业务 (1) 应调增应纳税所得额 = $10 - 0.009 - 0.003 - 0.091 - 0.039 = 9.858$ (万元)

2.业务（2）企业处理不正确。增值税即征即退税款属于财政性资金，但企业没有对其单独核算，不符合不征税收入的条件，应按规定缴纳企业所得税。

3.残疾人员的工资可以 100%加计扣除，调减应纳税所得额=50（万元）

职工福利费扣除限额=2000×14%=280（万元）

超过限额，调增应纳税所得额=300-280=20（万元）

职工教育经费扣除限额=2000×8%=160（万元）

超过限额，调增应纳税所得额=200-160=40（万元）

工会经费扣除限额=2000×2%=40（万元），未超过限额，不需要调整。

业务（3）合计调增应纳税所得额=20+40-50=10（万元）

4.业务招待费限额 1=10000×5‰=50（万元）； 限额 2=200×60%=120（万元）

超过限额，应调增应纳税所得额=200-50=150（万元）

广告费业务宣传费限额=10000×15%=1500（万元）

当年发生广告费业务宣传费 1000 万元，其中 200 万元非广告性赞助支出不予扣除，应纳税调增赞助支出 200 万元，同时调减上年度结转未扣除广告费 100 万元。

广告费业务宣传费应调增应纳税所得额=200-100=100（万元）

业务（4）合计调增应纳税所得额=150+100=250（万元）

5.企业通过公益性社会组织用于目标脱贫地区的扶贫捐赠支出，准予据实扣除。

业务（5）应调增企业所得税应纳税所得额=1+3=4（万元）

6.企业可以适用西部大开发企业所得税 15%税率或国家鼓励的软件企业“两免三减半”政策。

2022 年度为企业获利年度的第三年，按照“两免三减半”政策的税率为 12.5%（50%×25%），低于地区优惠税率 15%，因此选择按照“两免三减半”政策税负更低。

【提示】西部大开发的税收优惠是“唯一”一项可以叠加享受的减低税率类的税收优惠。但是题目要求只选择一种，则不用考虑叠加享受优惠的问题。

7.应纳税所得额=2190+9.858-50+20+40+150+100+4=2463.858（万元）

应纳税额=2463.858×12.5%=307.98（万元）